

## הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שלי טל מירון

---

פ/25/3421

### הצעת חוק צמצום פערי שכר מגדריים (תיקוני חקיקה), התשפ"ג–2023

תיקון חוק שוויון 1. בחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988<sup>1</sup> –  
ההזדמנויות  
בעבודה

(1) בסעיף 18ח, אחרי פסקה (8) יבוא :

"(9) אכיפת חובת עריכת דוח שכר שנתי בהתייחסות לפי מין לפי  
הוראות סעיף 6ב לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו–1996  
(בחוק זה – חוק שכר שווה)". ;

(2) אחרי סעיף 18טו יבוא :

"יחידת הממונה 18טו. (א) הנציבות תקים יחידה לצמצום פערי  
לצמצום פערי שכר שכר בין נשים לגברים.

(ב) בראש היחידה יעמוד ממונה על  
צמצום פערי שכר (בחוק זה – הממונה) אשר  
יהיה עובד מדינה ויפעל לפי הוראות הנציב  
הארצי ובפיקוחו.

(ג) הממונה יאכוף ויפעל לצמצם את  
פערי השכר בין גברים לנשים, בין היתר  
באמצעות הדרכים המפורטות להלן :

---

<sup>1</sup> ס"ח התשמ"ח, עמ' 38.

(1) פרסום נוסח אחיד לדוח הפנימי ולדוח הפומבי על פערי שכר, כמשמעותם בסעיף 66 לחוק שכר שווה (בסעיף זה – הדיווחים);

(2) ריכוז הדוחות הפומביים שפורסמו לפי הוראות סעיף 66 לחוק שכר שווה ונקיטת אמצעים לאכיפת פרסומם;

(3) דרישה ממעסיק שמהדוח שלו עולה שקיימים אצלו פערי שכר להגיש בתוך שישה חודשים תוכנית מפורטת לצמצום פערי השכר אצלו;

(4) ביצוע מעקב אחר פערי השכר שעולים מהדוחות שפורסמו לפי סעיף 66 לחוק שכר שווה וקביעת תוכניות לצמצום פערי השכר ויישומן בקרב מעסיקים.

2. בחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו–1996<sup>2</sup>, בסעיף 66 – תיקון חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

(1) בסעיף קטן (א), אחרי ההגדרה "מידע רגיש", יבוא:

"מעסיק" – מי שמעסיק בשכר באופן קבוע יותר מ-25 עובדים;

(2) בסעיף קטן (ב), במקום "מי שמוטלת עליו חובה לפי חיקוק כאמור בסעיף 6א, ומעסיק המעסיק יותר מ-518 עובדים (בסעיף זה – מעסיק)" יבוא "מעסיק";

(3) בסעיף קטן (ד) אחרי "אם יש כזה" יבוא "וכן יגיש את הדוח האמור לממונה על צמצום פערי שכר לפי סעיף 18טו לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח–1988 (בסעיף זה – הממונה)";

(4) אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:

---

<sup>2</sup> ס"ח התשנ"ו, עמ' 230.

"(ה1) מעסיק שבארגונו יש פערי שכר בין גברים ונשים, בניגוד להוראות סעיף 2 או 3 לחוק, יגיש לממונה, לפי הוראות סעיף 18טו1 לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988, תוכנית לצמצום פערי השכר במועד שיקבע הממונה.

(ה2) הגיש המעסיק תוכנית לצמצום פערי שכר כאמור בסעיף קטן (ה1), יגיש בכל שנה שלאחר מכן, לצד הדיווח הנדרש על פי סעיף קטן (ד), דיווח על יישום התוכנית לצמצום פערי השכר בין גברים ונשים בארגונו וזאת עד לאישור הממונה כי הפערים האמורים טופלו כנדרש על פי הוראות הדין."

### דברי הסבר

פערי השכר בין נשים לגברים בישראל הם מן הגבוהים בעולם המערבי. לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, נכון לשנת 2016 שכרה הממוצע של אישה עמד על כ-65% בלבד משכרו הממוצע של גבר. גם בשכר השעתי קיים פער משמעותי בין גברים לנשים, כך ששכרה הממוצע של אישה לשעה עומד על כ-81% משל גבר. בהשוואה בין-לאומית, ישראל נמצאת במקום הרביעי בקרב מדינות ה-OECD בגובה פערי השכר בין גברים לנשים המועסקים במשרה מלאה (OECD, 2018).

פערי השכר במשק הם תוצאה של גורמים רבים, ביניהם נורמות חברתיות המסלילות נשים למקצועות מעוטי שכר ולוויתורים תעסוקתיים משמעותיים לטובת טיפול בילדים וביצוע מטלות הבית. לצד גורמים אלה, וחרף צעדי חקיקה שנועדו למנוע הפליה בשכר, מתקיימת עדיין תופעה רחבה של תשלום שכר שונה לגברים ולנשים בעבור אותה עבודה או עבודה דומה.

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשמ"ח-1988 (להלן – החוק), קובע עיקרון משפטי של "שכר שווה בגין עבודה שווה ערך". על פי החוק, כאשר עובד ועובדת מבצעים עבודה שונה אך שוות ערך באותו מקום עבודה, יש לשלם להם שכר שווה. החוק מטיל את האחריות על העובדת, כאשר היא זו שצריכה להוכיח שהיא מבצעת עבודה שווה לעבודתו של גבר. הקושי בהוכחה כאמור הוא שבמקרים רבים נשים אינן יודעות מה גובה שכרם של עמיתיהן והסיכון התעסוקתי הכרוך בתביעת המעסיק בגין אפליה בשכר, והדבר מביא למיעוט תביעות מכוח חוק שכר שווה לעובדת ולעובד.

גם ברמה המהותית המנגנון הקיים אינו מספק. החוק מתייחס לאפליה בשכר כאל תופעה פרטנית ונקודתית, בעוד שבפועל מדובר בתופעה רחבת היקף אשר פוגעת בנשים כקבוצה. הצעת חוק זו מבקשת לצמצם את התופעה הרחבה של אפליה בשכר, ולא רק את מופעה הפרטניים, באמצעות הטלת חובת דיווח אקטיבית על המעסיקים.

הצעת החוק מבקשת לעבור ממודל פסיבי למודל אקטיבי-מניעתי למיגור פערי השכר, כפי שמקובל כיום במדינות נוספות כגון צרפת או שוודיה. החוק מטיל היום חובה על המעסיק לערוך דוח פנימי וחיצוני בעניין פערי השכר במקום העבודה, ובמסגרת ההסדר המוצע יחויבו המעסיקים בהגשת הדוח החיצוני ליחידה לטיפול בפערי השכר שתוקם בנציבות שוויון הזדמנויות בעבודה. נוסף על כך, ימונה ממונה שירכז

את הדוחות שיוגשו אליו, יבצע מעקב אחר פערי השכר שעולים מהדוחות כאמור ויקבע פרמטרים אחידים וקבועים להגשת הדוחות. בדיקת הממונה תייצר תמונה רחבה של המצב במקום העבודה ותאפשר למעסיקים לתקן את הפערים באופן מערכתי ולמנוע פערי שכר בארגונים. בכך הצעת החוק תסייע לעובדות לעמוד על זכויותיהן בכל הנוגע לשכר שווה.

כיום, החוק מטיל את חובת ביצוע הדוחות על מעסיקים גדולים שמעסיקים יותר מ-518 עובדים. מוצע כי החובה לערוך את הדוחות ולהגיש אותם לממונה בנציבות תחול על כל מעסיק שלו 25 עובדים/ות ומעלה. עוד מוצע כי הממונה על פערי השכר יורה למעסיקים אשר התגלו פערי שכר בארגונים לגבש תוכנית לתיקון הפערים. לבסוף, תבוצע בדיקה חוזרת בתום שלוש שנים.

הצעת החוק נוסחה בסיוע שדולת הנשים.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אפרת רייטן מרום (פ/3952/24).

הצעת החוק זהה לפ/3952/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

-----  
הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים  
והונחה על שולחן הכנסת ביום  
ט"ז בסיוון התשפ"ג (05.06.2023)